Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Pedro Gomes
Vara Única

Processo nº **0800248-97.2023.8.12.0039**
Classe: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos
Autor:Erik Matheus Dias de Souza Santos
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul e outro

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por **Erik Matheus Dias de Souza Santos**, representado por seu genitor **Antônio dos Santos Medeiros**, em desfavor de **Município de Pedro Gomes** e **Estado de Mato Grosso do Sul**, todos devidamente qualificados.

Em síntese, a parte autora alega, na inicial, tratar-se de recém-nascido, atualmente com 6 (seis) meses de idade, diagnosticado com intolerância à lactose (CID E73), razão pela qual necessita do uso contínuo de APTAMIL/NAN SEM LACTOSE (ou similar), na quantidade de 8 (oito) latas de 800g por mês. Sustenta que o referido produto é imprescindível ao seu tratamento e afirma não possuir condições financeiras para arcar com a sua aquisição.

Juntou documentos (fls. 12/27).

Parecer do NAT juntado aos autos (fls. 30/35).

A tutela de urgência foi deferida (fls. 36/39).

O Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contestação (fls. 45/52).

O Município de Pedro Gomes, apesar de citado (fl. 57), não apresentou contestação.

A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fl. 112).

Vieram os autos conclusos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CAMILA NEVES PORCIUNCULA, liberado nos autos em 16/12/2025 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800248-97.2023.8.12.0039 e código s4hQiCVo.

É o necessário. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O pedido comporta julgamento antecipado, pois sobre a matéria controvertida não há necessidade de produção de outras provas, prescindindo, portanto, de dilação probatória, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Constituição Federal traz em seu artigo 6º a seguinte redação: *"São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição".*

Por sua vez, estabelece o artigo 196 do mesmo diploma: *"Art. 196. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".*

Dessa forma, sob a ótica do texto constitucional, a saúde é um direito social que deve ser garantido por políticas públicas que garantam o acesso gratuito as ações realizadas pelo poder público para a sua proteção. Malgrado o estabelecimento de diretrizes e critérios para aquisição de medicamentos, princípios da seletividade e distributividade, requeira padronização, é certo que não exime o ente público de seu dever de atendimento à assistência farmacêutica integral e universal.

Demonstrada a responsabilidade dos requeridos, verifica-se que, no caso concreto, a parte autora demostrou que possui uma demanda na área da saúde, bem como a impossibilidade de obtenção, pela via administrativa, do atendimento de que necessita junto aos demandados.

O laudo médico acostado às fls. 21/22 e 27 evidencia que o autor necessita fazer uso contínuo de fórmula infantil isenta de lactose, devendo ser Aptamil ou NAN, na quantidade de 8 (oito) latas de 800g por mês,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CAMILA NEVES PORCIUNCULA, liberado nos autos em 16/12/2025 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800248-97.2023.8.12.0039 e código s4hQiCVo.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Pedro Gomes
Vara Única

por tempo indeterminado, a fim de tratar adequadamente seu quadro clínico, não podendo tal necessidade ser negada pelos requeridos.

Nesse contexto, constata-se que restaram preenchidos, no presente caso, os requisitos pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.657.156 (TEMA 106), quais sejam: *a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira do autor de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanatária – ANVISA.*

Assim, reitero a decisão que deferiu a tutela de urgência (fls. 36/39), cujos fundamentos permanecem íntegros e plenamente aplicáveis ao caso em exame.

> Analisando detidamente os documentos que a acompanham a exordial, em sede de cognição sumária, tem-se restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
>
> Com efeito, consta nos relatórios e parecer médico elaborados, o infante necessita de suporte nutricional adequado para recuperação e manutenção do peso dele.
>
> Sendo assim, consignado inclusive por médico conveniado pelo SUS, que a fórmula objeto do pedido inicial se faz necessário à requerente, sob pena de agravamento do quadro que lhe acomete, deve-se prevalecer tal prescrição médica.

Com efeito, restou demonstrada a imprescindibilidade da fórmula alimentar sem lactose pleiteada, necessária à garantia do adequado tratamento e controle da enfermidade, bem como a incapacidade financeira do requerente, além do parecer favorável emitido pelo NAT. Vejamos (fls. 30/35).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CAMILA NEVES PORCIUNCULA, liberado nos autos em 16/12/2025 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800248-97.2023.8.12.0039 e código s4hQiCVo.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Pedro Gomes
Vara Única

XI - Conclusão favorável ou desfavorável ao pedido.

Considerando que a paciente está sendo atendida pela rede pública de saúde;

Considerando a Política Nacional de Alimentação de Nutrição;

Considerando que fórmulas lácteas industrializadas não são disponibilizadas pelo SUS no Estado do Mato Grosso do Sul;

Considerando a necessidade de alimentação especial;

Considerando a idade da requerente e a necessidade de alimentação especial;

Considerando que há várias marcas de fórmula zero lactose possíveis, sugerimos aquela que apresentar menor custo para o erário;

Considerando que se trata de produto de uso contínuo, sugerimos que seja determinada a dispensação periódica, com revisão em tempos determinados, evitando-se desperdício em caso de suspensão do suplemento;

Em face ao exposto, este Núcleo de Apoio Técnico é favorável ao pedido de fórmula láctea zero lactose, sem distinção de marca a ser adquirida.

Destarte, uma vez comprovada a necessidade da suplementação alimentar prescrita, a imprescindibilidade de seu uso e a impossibilidade de o autor arcar com os custos para sua aquisição, impõe-se aos réus o dever de fornecê-la gratuitamente, independentemente de sua inclusão ou não em listas ou portarias do Ministério da Saúde, os quais possuem natureza infraconstitucional.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **julgo procedente** o pedido formulado por **Erik Matheus Dias de Souza Santos**, representado por seu genitor Antônio dos Santos Medeiros, para **condenar** o **Município de Pedro Gomes** e o **Estado de Mato Grosso do Sul,** solidariamente e em caráter definitivo, a fornecerem à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, fórmula infantil sem lactose (Aptamil Sem Lactose, Nan Sem Lacotse ou Enfamil Sem Lacotose), ou outra que atenda às necessidades do requerente, na forma e quantidade prescritas pelo médico, sem vinculação ao nome comercial, de forma contínua, a fim de garantir o tratamento e controle da doença.

Caso inexista o fornecimento pela rede pública, deverão os

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CAMILA NEVES PORCIUNCULA, liberado nos autos em 16/12/2025 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800248-97.2023.8.12.0039 e código s4hQiCVo.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Pedro Gomes
Vara Única

requeridos providenciar a aquisição do produto pela via particular, arcando integralmente com os respectivos custos, sob pena de sequestro da verba pública necessária ao cumprimento da obrigação.

Em observância à tese firmada no tema 793 do STF e considerando o parecer do NAT (item VIII – fl. 34), direciono a obrigação inicialmente em desfavor do Município de Pedro Gomes, sem prejuízo de eventual acionamento do Estado de Mato Grosso do Sul em caso de inércia do ente municipal, com a devida ressalva da garantia de regresso a quem de direito, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 855.178-SE.

Sem custas, eis que os requeridos são isentos nos termos do artigo 24, inciso I, do Regimento de Custas Judiciais do Estado de Mato Grosso do Sul (Lei Estadual 3.779/2009)

Em vista do que restou decidido no Tema n. 1.002 do STF[1], c**ondeno** cada requerido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do FUNADEP, no valor de 500,00 (quinhentos reais).

Sentença sujeita a reexame, pois não é certo o valor da condenação, nos termos do art. 496, § 3º, do CPC e Súmula 490 do STJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquive-se.

Pedro Gomes, data da assinatura digital.

Camila Neves Porciúncula
Juíza de Direito em Substituição Legal
(assinado por certificação digital)

[1] O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, fixou tese vinculante no sentido de que "é devido o pagamento de *honorários* sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra."

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CAMILA NEVES PORCIUNCULA, liberado nos autos em 16/12/2025 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800248-97.2023.8.12.0039 e código s4hQiCVo.